

1013535-36.2022.8.26.0348

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: MARCOS ALEXANDRE SANTOS AMBROGI

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... vigente quando da ocorrência do roubo acrescido de juros de mora à taxa de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária, segundo os índices da tabelado TJSP, a contar da data do roubo, procedendo a parte autora à entrega dos documentos necessários à transmissão da propriedade à ré, quando instada a tanto. Ponho fim ao processo, com resolução de mérito, nos termos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá-SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1013535-36.2022.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1013535-36.2022.8.26.0348

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Exequente:

Eti José Feitosa

Executado:

Associação de Gerenciamento de Proteção e Serviço Social (agpv)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS ALEXANDRE SANTOS AMBROGI

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95.

DECIDO.

1- Passo ao julgamento no estado em que se encontra o processo, nos termos do art. 355, II, do CPC, tendo em vista o efeito da revelia previsto no art. 344 do CPC.

2- Indefiro o pedido de gratuidade formulado. Com efeito, a parte vem representada por Advogado, a demanda não envolve direitos fundamentais ou de grande quantia, e não há custas em primeira instância no sistema do juizado, sendo que não houve completo cumprimento ao disposto no item 6 de fls. 31/34. E mais, se, por certo, a demanda for favorável à parte, continuará a não ter custos. Porém, se desfavorável, deverá assumir o risco econômico de tentar ver revertida a decisão que não lhe favorece. Portanto, se o próprio Estado, inicialmente, já não dá guarida à pretensão da parte, caso queira insistir, deverá custear essa proposição, sob pena de causar prejuízo à parte contrária por um risco próprio assumido.

3- Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, pois o autor é titular no contrato celebrado com a parte ré para a proteção desse veículo em caso de sinistro, ostentando a pertinência subjetiva com o objeto da causa que é destinada a exigir o cumprimento da obrigação instituída por este contrato.

4- Diante da revelia da parte ré, a qual devidamente citada (fls. 40), apresentou defesa intempestiva nos autos (fls. 166), são consideradas verdadeiras as alegações de fatos afirmados pela parte autora, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

É certo que se trata de direitos disponíveis, não incidindo na hipótese o inciso II do art. 345 do C.P.C.

De outro lado, os documentos que constam dos autos não demonstram o contrário a ponto de fazer soçobrar a presunção tratada.

A revelia "in casu" induz o efeito mencionado no artigo 344 do Código de Processo Civil, isto é, presumem-se aceitas como verdadeiras as alegações de fato afirmadas na inicial. Ou seja, incontroverso que a parte autora foi roubada em setembro de 2021 (fls. 20/24) e acionou a ré para ressarcir os danos. A parte ré, por sua vez, prometeu fazer o pagamento em diversas datas, mas não procedeu conforme o prometido (fls. 28/29).

Além disso, cumpre observar que foi a parte autora quem celebrou o contrato de seguro em comento, não tendo havido qualquer recusa pela ré no momento da constituição do referido contrato, cuja negativa de indenização por tal razão revela-se incompatível com os ditames da boa-fé.

Portanto, deve a parte autora ser indenizada pelo valor de seu veículo, consoante valoração da tabela FIPE à época do sinistro, qual seja, setembro de 2021.

Ademais, não há que se falar em execução de título extrajudicial, pois o contrato celebrado entre as partes não se encontra no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil.

5- No que tange ao dano moral perseguido, esse não comporta acolhimento.

O dano moral se refere àquele que atinge os direitos personalíssimos do indivíduo, cujas sequelas nem mesmo o tempo consegue apagar, o que difere do caso dos autos.

De fato, conquanto a situação vivenciada pela parte autora tenha gerado um transtorno, não houve ofensa à requerente em seus aspectos mais íntimos, ou mesmo repercussão a sua honra. Certo é que o fato não revelou outra coisa, senão mero aborrecimento.

Logo, a falta de restituição dos valores não representou danos extrapatrimoniais, ao menos comprovados nos autos, de modo que eventual falha na prestação do serviço (segurança do sistema) não chegou a significar concreta ofensa a direito da personalidade ou à dignidade da parte autora.

Trata-se, pois, de mero inadimplemento contratual.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para o fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento da indenização securitária, segundo o valor para o veículo segurado da tabela FIPE, vigente quando da ocorrência do roubo acrescido de juros de mora à taxa de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária, segundo os índices da tabelado TJSP, a contar da data do roubo, procedendo a parte autora à entrega dos documentos necessários à transmissão da propriedade à ré, quando

instada a tanto. Ponho fim ao processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 9.099/95.

Para fins de recurso inominado: As partes poderão interpor recurso contra a sentença em 10 dias, nos termos dos arts. 41 e seguintes, da Lei n. 9.099/95. O recurso deverá ser interposto por advogado e deverá vir acompanhado do preparo, em até 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, nos termos do art. 4º e seus incisos e parágrafos da Lei Estadual nº 11.608/03, não havendo prazo suplementar para sua apresentação ou complementação.

Para fins de execução da sentença condenatória: Decidindo o exequente pelo início da execução e independente do trânsito em julgado (Lei 9099/95, artigo 43), deverá a parte credora apresentar cálculo de seu crédito e requerer em termos de prosseguimento, tudo no prazo de 15 dias, a contar da intimação da sentença. Então, deverá a parte devedora ser intimada do cálculo apresentado, para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10%. Advirta-se que, na inércia do credor, decorridos 30 dias da intimação da sentença, os autos serão extintos, em analogia ao que dispõe o §4º do artigo 53 da Lei 9099/95.

P.I.C.

Mauá, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA